都匀沙包堡“4·4”一般道路交通事故调查报告

2026年4月4日22时09分许，黔南州都匀市绿茵湖大道班庄红绿灯路口往殡仪馆方向上坡路段处，发生一起重型半挂牵引车溜车碰撞电动自行车的道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失107.9万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经都匀市人民政府批准，成立了由都匀市应急管理局担任组长单位，岚县交通运输局、岚县应急管理局、都匀市公安交通管理局、都匀市交通运输局、都匀市总工会、沙包堡街道办事处为成员单位的都匀沙包堡“4·4”交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问了解和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故教训，并提出了防范和整改措施。

经调查认定，都匀市沙包堡“4·4”交通事故是一起因重型半挂牵引车驾驶员违反操作规程、车辆制动系安全技术状况不合格企业安全生产主体责任落实不到位引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

岚县宏利达汽贸服务有限公司，成立时间：2024年1月30日，企业类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91141127MAD*******，登记地址：山西省吕梁市岚县东村镇********村；法定代表人：梁*珍，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）、汽车销售等；《道路运输经营许可证》证号：晋交运管许可吕字141129000***号，证件有效期：自2024年2月7日起至2028年2月6日止；发证机关：岚县行政审批服务管理局。该公司为涉事车辆晋JJ****号重型半挂牵引车及晋J4***挂号重型仓栅式半挂车的登记所有人。

（二）涉事车辆情况

（1）晋JJ**号重型半挂牵引车**，车辆类型：重型半挂牵引车，车辆登记所有人：岚县宏利达汽贸服务有限公司，使用性质：货运，品牌型号：解放牌CA4251P25K2******，车辆识别代码：LFWSRX9L7RL******，发动机号码：3124C******，注册日期：2024年7月15日，档案编号：141101******，整备质量：8805kg，准牵引总质量：40000kg，检验有效期：2026年7月31日，车辆状态：正常。该车在中国人民财产保险公司投保机动车交通事故责任强制险保险，第三者责任险保额100万元。

（2）晋J4*挂号重型仓栅式半挂车**，车辆类型：重型仓栅式半挂车，车辆登记所有人：岚县宏利达汽贸服务有限公司，使用性质：货运，品牌型号：金鑫运驰牌BYC9******，车辆识别代码：LA99FRX35R0******，注册日期：2024年7月25日，档案编号：141102******，整备质量：6100kg，核定载质量：33900kg，检验有效期：2026年7月31日，车辆状态：正常。

（3）贵州JK**号电动自行车**，车辆类型：电动自行车，车辆登记所有人：尤*容，登记日期：2025年7月1日，2026年3月28日尤*容将车辆转让给赵*仙，转让地点：都匀市蒙家桥爱玛电动车店，品牌型号：台铃牌，车架号：329722500******，车辆准乘人数：1人。

（三）涉事人员情况

1.驾驶员情况

（1）初*海（涉事重型半挂牵引车驾驶员），男，汉族，居住地址：吉林省德惠市万宝镇**村，身份证号码：220124197********8，持准驾车型为A2机动车驾驶证，驾驶证档案编号：15062******3，初次领证日期：2001年7月19日，有效期止：长期，驾驶证状态：正常，发证机关：内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通管理支队。事发时驾驶晋JJ****号重型半挂牵引车牵引晋J4***挂号重型仓栅式半挂车。经查询，近三年初*海有38次交通违法，有7次尚未处理完毕。2026年1月2日6时12分许，初*海驾驶晋JJ****号重型半挂牵引车在贵龙大道观音山隧道发生一起亡人道路交通事故，初*海无责任。

（2）罗*瀚（电动自行车驾驶员），男，布依族，身份证号码：522701201********4，户籍地址：贵州省都匀市匀东镇**村，现居住地：贵州省都匀市***小区。事发时驾驶贵州JK****号电动自行车。

2.涉事其他相关人员情况

薛*伟（事故死者），男，汉族，身份证：522701201********5，户籍及现住地址：贵州省都匀市协府街**号，贵州JK****号电动自行车乘员。

3.涉事企业相关人员

（1）白*强，男，汉族，身份证号：142329197********X，住址：岚县县城***小区，岚县宏利达汽贸服务有限公司主要负责人。负责公司安全管理工作。经查，其未取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，2024年1月30日至今担任岚县宏利达汽贸服务有限公司主要负责人。

（2）梁*珍，男，汉族，身份证号：141127196********3，住址：山西省岚县*****村，岚县宏利达汽贸服务有限公司法定代表人。

（3）邸*乾，男，汉族，身份证号：141127199********9，住址：岚县县城****小区，岚县宏利达汽贸服务有限公司安全管理人员2024年1月30日至今任岚县宏利达汽贸服务有限公司安全管理人员，2026年6月30日取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，证件编号：B0120261******1,其安全考核合格证书备案在关联企业岚县隆顺达汽贸名下，系两家关联企业共用安全员。

该公司虽建立了安全管理组织机构，设有组长白*强、副组长梁*珍、专职安全管理人员邸*乾，并明确了各岗位职责。但主要负责人白*强未取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，不具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，安全管理组织机构虽形式完备但实际运行流于形式。

（四）事故车辆行驶轨迹

2026年4月3日9时许，初*海驾驶晋JJ****号重型半挂牵引车（牵引晋J4***挂号重型仓栅式半挂车）在安顺市西秀区装载煤炭33.1吨（核载33.9吨），准备运往广西平南县。车辆行驶至安顺市平坝区，发现车辆后桥差速器故障，经维修后于4月4日15时许从平坝区出发，沿G321国道向都匀方向行驶。途中于17时30分在龙里县、19时40分在都匀市毛尖镇摆忙村分两次加注刹车冷却水，21时30分许到达都匀市后前往中国石油甘塘加油站给货车加液化天然气，21时56分加完气后按照导航沿绿茵路往独山方向行驶。

（五）事故发生经过

2026年4月4日22时09分许，初*海驾驶晋JJ****号重型半挂牵引车（牵引晋J4***挂号重型仓栅式半挂车）行驶至绿茵湖大道班庄红绿灯路口右转驶入绿茵路上坡路段。初*海先使用4档爬坡，因动力不足换至3档，车辆仍无法上行。初*海踩下制动踏板并拉手刹试图停车重新起步，但车辆未能停止，开始向后溜车。初*海打开双闪警示灯，车辆持续后溜，先后与后方正常骑行的贵州J4****号电动自行车及贵州JK****号电动自行车（乘坐薛*伟、吴*汐）发生碰撞，导致薛*伟倒地后被碾压当场死亡。车辆后溜过程中，货箱右侧与路边山坡发生刮擦碰撞后停止。初*海下车查看，发现一人被压在车头右下方，随即拨打报警电话并在现场等待。事故造成三车不同程度受损。

（六）涉事道路情况

现场位于都匀市绿茵路红绿灯路段处，该路段为城市一般道路，事故路段设置有道路指示标牌；事故路段为双向双车道通行，无中心隔离设施，发生事故路段为上坡道路；道路通行状况良好，道路呈南北走向，北通往绿茵湖方向，南通往殡仪馆方向，沥青路面发生事故时路面干燥，行车有效视距约50米。

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，事故造成直接经济损失107.9万元。

（八）其他情况

事发当天，事故路段天气晴朗，路面干燥，夜间照明条件正常

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月4日22时11分，都匀市公安局110接到群众报警，经确认事故情况后，将警情分别推送给市交管大队、刑侦大队辖区派出所及“120”联动处置。

22时17分，都匀市交管大队到达现场对事故现场实施临时交通管制并进行事故现场勘验。

22时18分，沙包堡辖区派出所抵达现场进行处置。

22时18分，救护车及3名医护人员到达事故现场。

22时50分，将事故现场伤亡情况上报都匀市公安局。

23时15分，事故处理完毕，现场解除交通管制，道路恢复正常。

（二）事故现场应急处置情况

2026年4月4日22时09分事故发生后，初*海立即拨打报警电话并在现场等待。22时11分，都匀市公安局110接警后迅速将警情推送至市交管大队、刑侦大队、辖区派出所及“120”联动处置。22时17分，市交管大队到达现场实施临时交通管制并进行现场勘验。22时18分，辖区派出所抵达现场处置，救护车及3名医护人员到达现场对薛*伟进行抢救，经现场确认薛*伟已无生命体征。各部门密切配合，现场处置有序，未发生次生事故。

（三）医疗救治和善后处置情况

事故发生后，经现场医护人员确认，薛*伟当场死亡。都匀市委、市政府高度重视，迅速开展死者家属安抚工作和善后处置及赔付工作，死者家属情绪稳定，未造成社会不稳定影响。

（四）事故应急处置评估

都匀市公安局交通警察大队到达现场后，立即开展事故处置，**一是**迅速管控交通，划定警戒区域，防止二次事故发生；**二是**协调120急救人员进入现场对薛*伟进行抢救；**三是**控制肇事驾驶员初*海，并进行现场酒精检测；**四是**开展现场勘查、证据收集工作。事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，各部门在事故现场应急处置、善后处置、安抚家属工作得当，信息报送及时，未发生次生、衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查认定，驾驶人初*海驾驶制动系安全技术状况不合格的载重重型半挂牵引车，在上坡路段因制动力失效，导致车辆后溜，

与后方正常行驶的电动自行车发生碰撞碾压，造成电动自行车乘车人死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.酒精、毒品检验情况。事发当日对初*海及罗*瀚进行呼气式酒精检测（0mg/100mL）[1]，并对初*海尿液毒品检测（阴性）[2]，排除涉事重型半挂牵引车驾驶员及电动自行车驾驶员酒驾、毒驾嫌疑

2.车辆鉴定情况。

（1）晋 JJ**号重型半挂牵引车牵引晋 J4***挂号重型仓栅式半挂车鉴定情况**

经现场勘查和拆检，受检车辆转向系、行驶系、照明和信号装置安全技术状况均符合相关标准规定。制动系经拆检发现：牵引车三轴（左、右）制动鼓工作面见明显沟槽；半挂车一轴（左）制动蹄摩擦片裂损，一轴（左）、二轴（左）、三轴（左、右）制动鼓工作面见明显沟槽。根据 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 7.2.1 条“机动车应具有完好的行车制动系，其制动效能应符合有关规定”之规定，制动鼓工作面沟槽及制动蹄摩擦片裂损影响制动效能，**鉴定意见为：晋 JJ****号重型半挂牵引车牵引晋 J4***挂号重型仓栅式半挂车事故前制动系安全技术状况不合格**[3]。

（2）贵州 JK**号电动自行车鉴定情况**

经现场勘查和拆检，受检车辆转向系（方向把左、右转动卡滞系碰撞所致）、制动系、行驶系安全技术状况均符合相关标准规定照明和信号装置因前照灯、左右前转向信号灯破损脱落，车辆电

[1][?]《酒安》6000S

[2][?]《贵州省都匀市公安局吸毒检测（现场）报告书》（编号：522701170000202604000 5）

[3][?] 黔南中正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（黔中正司鉴〔2026〕痕鉴字第 337 号)

路线束断裂，仪表盘电器元件损坏，失去检验条件，无法有效检验故其事故前照明和信号装置安全技术状况无法判定。**鉴定意见为贵州JK****号电动自行车事故前转向系、制动系、行驶系安全技术状况合格；事故前照明和信号装置安全技术状况无法判定**[4]。

3.尸检检验情况。据尸表检验所见，死者全身广泛性损伤符合车辆碾压可形成特征。结合简要案情、尸体征象等综合分析，死者薛*伟符合碾压伤导致死亡。**鉴定意见为：薛*伟符合碾压伤导致死亡**[5]。

（三）其他可能因素排除

经公安机关结合现场勘查、调查询问和视频资料等分析，排除人为故意制造事故、突发疾病导致失控、恶劣天气或不可抗力导致事故的可能。

1.人为故意因素排除。经调查，初*海无违法犯罪记录、无报复社会倾向，与死者薛*伟无任何社会关系；罗*瀚无违法犯罪及交通事故记录。排除人为故意制造事故的可能。

2.突发疾病因素排除。经核查，初*海、罗*瀚均无心脏病、癫痫等突发性疾病史。排除因突发疾病导致失控的可能。

3.环境因素排除。事发时为夜间，但路面干燥，有效视距50米。排除因恶劣天气或不可抗力导致事故的可能。

（四）间接原因

1.驾驶员风险辨识与应急处置能力不足。驾驶人初*海在驾驶满载车辆行经坡道前，未能对车辆动力和制动性能进行准确预判

[4] [?] 黔南中正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（黔中正司鉴〔2026〕痕鉴字第338号）

[5] [?] 贵州省都匀市公安司法鉴定中心出具的《法医学尸体检验意见书》[（匀）公（司）鉴（尸检）字〔2026〕6号]

在出现动力不足时，采取的应急处置操作因车辆本身故障而无效反映出其对重载车辆在坡道上的风险认知和处置能力不足。

2.电动自行车驾驶员违法骑行。 罗*瀚未满16周岁驾驶电动自行车并违规载人，降低了车辆的操控稳定性和制动效能，使其在遭遇突发险情时无法有效规避风险。

3.企业安全管理组织机构形同虚设，主要负责人和安全管理人员不具备履职能力。 该公司虽建立了安全管理组织机构，设有组长白*强、副组长梁*珍、专职安全管理人员邸*乾，并明确了各岗位职责。但主要负责人白*强未取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，不具备安全生产管理人员法定资质，无法有效履行组长职责。安全管理人员邸*乾自2024年1月30日公司成立起无证上岗长达两年半，直至事故发生后于2026年6月30日才取得安全考核合格证明，且同时兼任岚县隆顺达汽贸安全管理人员，证书备案在隆顺达名下，存在备案主体与用工主体不一致的程序性瑕疵。该公司登记挂靠车辆70余台，仅有员工4人，安全管理力量与经营规模严重不匹配。

4.隐患排查治理流于形式，车辆日常维护监管缺失。据涉事公司提供资料显示，2024年1月30日该企业成立至今仅于2024年8月14日对涉事车辆晋JJ****号重型半挂牵引车进行一次隐患排查，隐患排查频次严重不足。该公司虽建立了车辆日常维护记录和交通违法处理台账，但多辆车存在交通违法未及时处理的问题，未形成闭环管理。挂靠车辆日常维护由车主自行负责，“维护单位不清楚，维护记录没有”，公司对挂靠车辆日常维护缺乏有效的督促检验机制，事故车辆驾驶员未接受岗前安全教育培训。

5.动态监控形同虚设，制度执行存在严重偏差。动态监控中违规行为记录为“无”，而涉事驾驶员近三年有38次交通违法记录，监控平台形同虚设。该公司虽建立了车辆技术档案和日常检查记录，但制度的实际执行存在严重偏差，安全管理组织机构虽形式完备但实际运行流于形式，挂靠车辆日常管理存在“挂而不管”的失管漏洞。

6.车辆年检与日常维护混为一谈，日常维护制度未有效落实。涉事车辆虽于2026年7月经梧州鑫龙机动车检测有限责任公司检验合格，但该合格证仅证明车辆在检验时刻的安全技术性能符合国家标准。车辆制动系等关键安全部件的技术状况是动态变化的，事发前（2026年4月4日）该车制动系经鉴定不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的规定，恰恰证明企业日常维护和出车前检查制度未有效执行。年检合格不等于日常维护到位，两者不得相互替代。 年检是法定的定期技术检验，日常维护是企业日常安全生产管理义务，企业不得以车辆已通过年检为由，免除或替代其应履行的日常维护和出车前检查法定职责。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关单位

岚县宏利达汽贸服务有限公司。一是主要负责人不具备安全生产管理资质。 该公司主要负责人白*强负责公司安全管理工作，但未取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，不具备安全生产管理人员法定资质，违反《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》相关规定。**二是安全管理人员长期无证上岗，备案不规范。** 安全管理

人员邸*乾自2024年1月30日公司成立起即担任安全管理人员，但直至2026年6月30日（事故发生后近三个月）才取得安全考核合格证明，长达两年半时间无证上岗。其证书备案在关联企业隆顺达汽贸名下，未变更至本公司。**三是安全管理组织机构虽形式完备，但安全管理力量严重不足。**公司虽建立了安全管理组织机构，设有组长白*强、副组长梁*珍、专职安全管理人员邸*乾，并明确了各岗位职责。但主要负责人白*强未取得安全考核合格证明，不具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；安全管理人员邸*乾自公司成立起无证上岗长达两年半，直至事故发生后近三个月才取得安全考核合格证明，且同时兼任两家关联企业安全员。公司登记挂靠车辆70余台，仅有员工4人，安全管理力量与经营规模严重不匹配，安全管理组织机构虽形式完备但实际运行流于形式。**四是未建立书面岗位职责说明书。**公司无书面岗位职责说明书，安全管理人员职责边界不清，履职缺乏制度依据。**五是挂靠车辆二级维护制度执行不到位。**经查阅，涉事车辆虽于2026年7月经梧州鑫龙机动车检测有限责任公司检验合格，但据安全管理人员邸*乾陈述，该公司挂靠车辆二级维护由车主自行负责，“维护单位不清楚，维护记录没有”。公司对挂靠车辆二级维护缺乏有效的督促核验机制，二级维护制度在实际执行中流于形式，未能确保车辆制动系等关键安全部件始终处于良好技术状态。**六是事故车辆驾驶员未接受岗前安全教育培训。**据邸*乾陈述，事故车辆驾驶员初*海未接受岗前安全教育培训，公司对挂靠车辆驾驶员“只挂不管”。**七是未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，隐患排查频次严重不足。**公司

未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。经查阅该公司隐患排查台账，2024年至今仅于2024年8月14日对涉事车辆晋JJ****号重型半挂牵引车进行一次隐患排查，事故发生后（2026年6月）才再次开展隐患排查，发现存在疲劳驾驶及超速等安全隐患。该公司隐患排查频次严重不足，未能及时发现并消除涉事车辆制动系长期存在的安全隐患，隐患排查工作长期缺失。**八是未按规定提取和使用安全生产费用。** 白*强作为公司主要负责人未有效督促公司提取和使用安全生产经费，安全生产投入无保障。**九是动态监控形同虚设，未能有效发挥作用。** 邸*乾作为动态监控监管员，监控过程中未发现过该车驾驶员的超速、疲劳驾驶等违规行为，而该车驾驶员初*海近三年有38次交通违法记录。动态监控平台未能有效发挥对驾驶员违规行为的实时监控和预警提醒作用。**十是事故报告制度未落实。**事故发生后，车主李*民向白*强报告事故，但白*强未向行业主管部门报告。**十一是安全生产规章制度执行不力。** 公司安全生产管理存在“规章制度执行不力，处罚力度不足，司机不服从管理，自由散漫”等问题，安全管理制度“纸上谈兵”，未有效执行。其本人也承认“日常风险隐患排查不及时，隐患整改不到位，教育培训时间不够”。**十二是车辆出车前检查制度落实不到位。**经鉴定，涉事车辆事故前制动系安全技术状况不合格，具体表现为牵引车三轴（左、右）制动鼓工作面见明显沟槽；半挂车一轴（左）制动蹄摩擦片裂损，一轴（左）、二轴（左）、三轴（左、右）制动鼓工作面见明显沟槽，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第7.2.1条之规定。上述隐患属于通过常规出车前检查即可发现的明显缺陷，但车辆实际

车主及驾驶员未落实出车前检查制度，致使制动系存在严重安全隐患的车辆上路运营。

（二）有关监管单位

岚县交通运输局作为岚县宏利达汽贸服务有限公司的属地行业主管部门，履行道路运输安全监管职责不到位。**一是**对企业“两类人员”持证上岗、安全生产管理机构和人员配备等情况监督检查缺位，对企业主要负责人白*强自公司成立以来一直未取得安全考核合格证明、安全管理人员邸*乾自公司成立起无证上岗长达两年半等问题从未发现并督促整改，对关键岗位人员资质管理长期失察。**二是**对挂靠车辆的日常维护和驾驶员管理失察，未发现企业在挂靠车辆维护保养、驾驶员岗前培训、交通违法闭环处理等方面长期存在的管理漏洞；**三是**对动态监控管理监管不到位，未发现企业动态监控记录与实际情况严重不符、监控形同虚设的问题；**四是**对企业安全生产基础条件审查不严，未发现企业未建立双重预防机制、未按规定提取和使用安全生产费用等问题；**五是**对企业车辆技术管理跟踪检查不到位，在车辆年度审验和日常监督检查中，对企业车辆维护制度实际执行情况缺乏有效跟踪检查。

五、对责任单位及有关责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

岚县宏利达汽贸服务有限公司。该公司主要负责人不具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，安全管理人员长期无证上岗且备案主体与用工主体不一致，安全管理组织机构形同虚设，未建立书面岗位职责说明书，挂靠车辆日常维

护制度执行不到位，事故车辆驾驶员未接受岗前安全教育培训，车辆违法处理未形成闭环管理，未建立双重预防机制且隐患排查频次严重不足，未按规定提取和使用安全生产费用，动态监控形同虚设，事故报告制度未落实，安全生产规章制度执行不力，导致制动系存在严重安全隐患的车辆上路运营，对此次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[6]、第二十条[7]、第二十八条[8]、第四十一条[9]、第四十四条[10]、第四

---

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

十九条[11]及《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[12]之规定，鉴于该公司注册地在山西省吕梁市岚县，建议移交岚县应急管理局依法对其进行处理。

（二）对监管单位的处理建议

岚县交通运输局，作为岚县宏利达汽贸服务有限公司的属地行业主管部门，履行道路运输安全监管职责不到位。建议岚县交通运输局向岚县人民政府作出深刻书面检查。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.初*海，系晋 JJ****号重型半挂牵引车牵引晋 J4***挂号重型仓栅式半挂车驾驶员。其驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，行经上坡路段时使用高速档位爬坡，因动力不足且该车制动力不合格导致车辆后溜，与后方正常行驶的电动自行车发生碰撞，造成 1 人死亡。其行为分别违反了《中华人民共和国道路交

---

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

通安全法》第二十一条[13]及第二十二条第一款[14]之规定，负此次事故的全部责任。其违法行为与事故的发生有直接因果关系，且起决定性作用，涉嫌交通肇事罪。建议由公安机关依法对其进行处理。

2.罗*瀚，系贵州JK****号电动自行车驾驶员。其未满16周岁驾驶电动自行车并违规载人的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及《贵州省电动自行车管理办法》的相关规定。经公安机关交通管理部门调查认定，该违法行为与此次事故的发生无直接因果关系，认定罗*瀚在此次事故中无责任。鉴于其为未成年人，建议由都匀市公安交通管理部门对罗*瀚及其监护人进行批评教育，并责令监护人加强管教，同时将相关情况通报其所在学校。

（四）有关企业人员的处理建议

1.白*强，岚县宏利达汽贸服务有限公司主要负责人，负责公司安全管理工作。其未取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，不具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；未按规定组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未按规定提取和使用安全生产费用；事故发生后未向行业主管部门报告。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[15]第（一）项、第

---

[13][?]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[14][?]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（二）项、第（三）项、第（五）项、第（七）项之规定，未履行生产经营单位主要负责人安全生产法定职责，导致发生生产安全事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[16]第一项之规定，建议移交岚县应急管理局对其依法进行处理。

2.梁*珍，岚县宏利达汽贸服务有限公司法定代表人，是企业安全生产第一责任人。未严格履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，督促检查本单位的安全生产工作、消除生产安全事故隐患不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对此次事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议移交岚县应急管理局依法对其进行处理。

3.邸*乾，岚县宏利达汽贸服务有限公司安全管理人员、动态监控监管员。自2024年1月30日公司成立起担任安全管理人员，但直至2026年6月30日（事故发生后近三个月）才取得安全考核合格证明，长达两年半时间无证上岗；公司未设立安全生产管理机构，仅其1人负责70余台挂靠车辆的日常安全管理和动态监控工作；未对挂靠车辆开展有效安全检查，未建立书面岗位职责说明

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[16][?] 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

书，涉事车辆日常维护记录缺失且未整改，事故车辆驾驶员未接受岗前安全教育培训；作为动态监控监管员，监控过程中未发现过该车驾驶员的超速、疲劳驾驶等违规行为，而涉事驾驶员近三年有38次交通违法记录，动态监控形同虚设。其日常履职存在“风险隐患排查不及时，隐患整改不到位，教育培训时间不够”等问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（七）项[17]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[18]之规定，建议移交岚县应急管理局依法对其进行处理。

（五）行业主管部门有关人员的处理建议

岚县交通运输局作为岚县宏利达汽贸服务有限公司的属地行业主管部门，对该公司主要负责人无证上岗、安全员无证上岗长达两年半、未设立安全生产管理机构、安全管理力量严重不足、挂靠车辆维护保养失管、动态监控形同虚设等突出问题长期失察日常监管流于形式，未能发现并督促整改企业长期存在的安全管理问题，对本次事故的发生负有监管责任。建议岚县交通运输局依据干部管理权限，对分管领导及相关科室负责人依纪依规进行处理，并督促其针对监管缺位问题限期落实整改措施。

---

[17][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[18][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

六、事故主要教训

（一）企业主要负责人和安全管理人员不具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，安全管理形同虚设

本次事故暴露出岚县宏利达汽贸服务有限公司主要负责人白*强从未取得安全考核合格证明，不具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；安全管理人员邸*乾自2024年1月30日公司成立起无证上岗长达两年半，直至事故发生后近三个月才取得安全考核合格证明，且同时兼任两家关联企业安全管理人员，证书备案在关联企业名下，存在备案主体与用工主体不一致的程序性瑕疵。该公司虽建立了安全管理组织机构，设有组长、副组长、专职安全管理人员并明确了各岗位职责，形式上符合要求，但主要负责人和安全管理人员不具备履职能力，安全管理机构无法实质运行。一个不具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力的人员掌管企业安全管理，必然导致制度执行不力、风险管控缺失、隐患排查流于形式、动态监控形同虚设、事故报告制度不落实等一系列问题。形式上的组织机构不能替代实质性的安全管理能力，企业主要负责人和安全生产管理人员的专业能力是安全生产的第一道防线，决不能降格以求。

（二）挂靠经营模式下企业安全管理全面失控

岚县宏利达汽贸登记挂靠车辆70余台，但公司仅4名员工、1名安全员且长期无证上岗。该公司虽建立了车辆日常维护记录和交通违法处理台账，但挂靠车辆日常维护约定由车主自行负责，公司缺乏有效的督促核验机制，多辆车存在交通违法未及时警示处理的情况，未形成闭环管理；事故车辆驾驶员未接受岗前安全

教育培训；动态监控中违规行为记录为“无”，而涉事驾驶员近三年有38次交通违法记录——监控记录与实际情况严重不符，监控平台形同虚设。挂靠协议成了企业推卸安全管理责任的“挡箭牌”，挂靠车辆日常管理存在“挂而不管”的失管漏洞。

（三）行业监管部门对“两类人员”持证情况长期失察

该公司主要负责人无证、安全员无证上岗长达两年半，岚县交通运输局在日常监督检查中从未发现该问题并督促整改，直至事故发生后安全员才取得安全考核合格证明。这一事实暴露出行业监管部门对道路运输企业“两类人员”持证情况的监督检查存在严重缺位，日常检查流于形式，未能真正核查企业安全管理人员的资质条件。对运输企业的监管不能只看“纸面制度”，更要查“关键人员”是否具备法定资质。

（四）动态监控形同虚设，未能发挥实时监管作用

邸*乾作为动态监控监管员，监控过程中未发现过涉事车辆驾驶员的超速、疲劳驾驶等违规行为，而该驾驶员近三年有38次交通违法记录。动态监控平台未能有效发挥对驾驶员违规行为的实时监控和预警提醒作用，线上线下监管“两张皮”。道路运输车辆动态监控不是“装了就完事”，必须确保监控制度有效运行、监控人员真正履职、违规行为真正被查处。

（五）车辆制动系隐患排查流于形式

制动失效是货车最致命的安全缺陷之一。本事故中，涉事车辆制动系存在牵引车三轴制动鼓工作面沟槽、半挂车一轴制动蹄摩擦片裂损等严重隐患，属于通过常规出车前检查即可发现的明显缺陷。但无论是车辆实际车主还是驾驶员，均未在出车前对制动

系进行认真检查，隐患从源头（车主日常维护）到途中（驾驶员出车前检查）均未被发现，最终演变成夺命事故。车辆技术状况的日常检查绝不能流于形式。

（六）重载货车坡道风险被严重低估

满载货车在坡道上的势能巨大，一旦制动失效或操作失误，后果不堪设想。本事故中，初*海驾驶满载车辆行经坡度5.3°的上坡路段时，未对车辆动力和制动性能进行准确预判，在动力不足时仍采取常规操作，因制动系本身失效而无法阻止车辆后溜。运输企业和驾驶员必须对坡道路段的风险评估和专项操作技能进行有效提升，切实增强重载货车坡道安全管控能力。

（七）未成年人违法骑行安全隐患突出

电动自行车本身防护为零，未成年人驾驶技能、风险判断和应急反应能力严重不足。本事故中，未满16周岁的罗*瀚驾驶电动自行车并违规载人，行驶在货车频繁通行的城市道路上，遭遇突发险情时完全没有有效规避的能力。违法载人后，乘员没有任何保护，一旦发生碰撞，小事故也会导致人员死伤的严重后果。因此，加强未成年人交通安全教育和骑行管控刻不容缓。

七、事故整改和防范措施

（一）责令岚县宏利达汽贸服务有限公司限期全面整改

一是立即提升主要负责人和安全管理人员履职能力。企业主要负责人白*强须立即报名参加道路运输企业主要负责人安全考核，通过考试取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，在未取得相应证明前不得从事安全生产

管理工作。安全员不得同时兼任两家及以上企业的安全生产管理工作，企业须立即另行配备符合法定资质要求的专职安全管理人员，专门从事本公司安全管理工作。邸*乾如继续从事本公司安全管理工作，须将安全考核合格证书备案主体变更至本公司名下，且不得再兼任其他企业安全管理工作。

二是确保安全管理组织机构实质运行。 该公司虽已建立安全管理组织机构，但主要负责人白*强不具备与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，无法有效履行组长职责。须立即由具备相应安全生产知识和管理能力的人员担任安全管理负责人，确保安全管理组织机构真正发挥安全管理作用，杜绝“有机构无能力、有制度无执行”的形式主义问题。

三是立即建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 对照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条要求，全面辨识企业安全风险，制定风险管控措施，建立隐患排查治理台账，实现隐患排查、登记、整改、销号闭环管理。

四是按规定提取和使用安全生产费用。 严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，足额提取安全生产费用，专项用于安全教育培训、车辆维护检测、安全设施设备更新等安全生产支出。

五是全面建立挂靠车辆安全管理制度。 建立挂靠车辆二级维护核验制度，车主进行车辆维护后须向公司提交维护票据和检测报告，公司核验存档并建立台账。年检合格不等于日常维护到位，不得以年检合格替代日常维护管理，亦不得以车辆有检验合格标志为由，主张企业维护制度已有效执行。建立挂靠车辆驾驶员岗

前安全教育培训制度，所有挂靠车辆驾驶员须经培训考核合格后方可上岗。

六是确保动态监控平台真正发挥实时监管作用。 每日复盘卫星动态监控预警数据，针对超速、疲劳驾驶、分心驾驶等违规行为建立“预警提醒—书面告知—登记台账—事后回访—惩戒处置”全流程机制，切实提升动态管控实效。监控记录中不得出现“无违规”但实际驾驶员有多次违法记录的明显矛盾。

七是全面落实事故报告和应急处置制度。 依法修订完善生产安全事故应急预案，确保一旦发生事故能够迅速有效响应。事故发生后必须按规定向行业主管部门报告，杜绝迟报、漏报、瞒报。

八是强化安全教育培训和规章制度执行力。 每季度至少组织一次全员安全教育培训，重点加强重载货车坡道操作、应急处置、典型事故案例警示教育等内容，建立培训档案和考核记录。坚决纠正“规章制度执行不力，处罚力度不足，司机不服从管理，自由散漫”等问题，确保安全管理制度真正落地执行。

九是强化车辆日常维护和出车前检查制度落实。 进一步完善挂靠车辆二级维护、定期安全检测、出车前车况核查管理制度，压实车主车辆维保第一责任，建立车辆维保凭证、检测报告核验、存档、复核闭环台账，坚决杜绝制动系等关键安全部件存在隐患的车辆上路运营。

（二）强化岚县交通运输局行业安全监管

一是立即开展“两类人员”持证情况专项排查。 对辖区内道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员持证情况进行全面

排查，对未取得安全考核合格证明的人员，责令立即停止从事安全生产管理工作，限期参加考核。对逾期未整改的企业依法处理。

二是立即开展挂靠经营企业专项整治。 对辖区内挂靠经营企业进行全面排查，重点检查企业安全生产管理机构设置和人员配备是否满足需要、安全管理人员是否持证上岗、挂靠车辆维护保养是否有核验机制、驾驶员是否纳入统一安全教育培训体系、动态监控是否真正有效运行等，对发现的问题依法处理。

三是强化企业安全生产基础条件的监督检查执行能力。 在日常监督检查中，除检查制度是否建立外，更要检查制度是否有效执行。重点核查安全风险辨识评估是否全面准确、管控措施是否有效、隐患排查整改是否形成闭环、动态监控是否真正发挥预警作用、监控人员是否履职到位。

四是强化公司车辆管理。 在企业车辆年度审验和日常监督检查中，加强对车辆维护制度执行情况的检查，重点核查制动系等关键安全部件的维护记录和实际状况，对维护记录缺失的企业依法处理。同时，督促企业建立车辆维护保养核验机制，完善车辆技术档案管理，将车辆动态监控运行效果、安全管理人员配备、驾驶员安全培训纳入日常检查内容，确保车辆安全运行。

五是强化企业事故报告制度落实情况的监督检查。 将企业事故报告和应急处置制度建立及落实情况纳入日常监督检查内容，对事故后不按规定报告的企业依法严肃处理。

（三）强化公安交管部门路面执法与安全管控

建议都匀市公安交通管理局进一步加大夜间重点时段、事故高发路段的巡查管控力度，严查货车超速、超载、疲劳驾驶、违规

操作等交通违法行为，对查处的违法行为依法从严处理；同时加大对未满16周岁未成年人驾驶电动自行车、违规载人等违法行为的查处力度，发现一起查处一起，形成常态化震慑；进一步完善夜间道路安全警示措施，及时排查和整改事故多发路段安全隐患，填补管控薄弱环节。

（四）健全家校协同机制，筑牢校园周边安全防线

建议都匀市教育局、都匀市公安交通管理局联合开展“禁止未满16周岁未成年人骑行电动车”专项宣传与整治行动，深入学校、社区进行普法教育；对查处的未成年人违法骑行行为，除现场教育外，应通报其所在学校和监护人，探索将监护人纳入交通安全教育责任范畴；建立家校警联动机制，定期开展校园周边交通安全隐患排查，消除监管盲区。

（五）举一反三，推动行业安全管理水平提升

建议岚县交通运输局以本次事故为鉴，举一反三，将本次事故典型案例纳入货运行业安全警示教育内容，组织辖区货运企业开展警示教育，深刻汲取“带病”车辆上路运营、重载货车坡道操作失误、挂靠车辆失管漏管等教训。同时，针对挂靠经营企业的特殊管理模式，研究制定长效监管机制，切实堵塞挂靠经营安全管理漏洞，巩固安全监管长效机制。